



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 147/09

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

בעניין:

יוסף דרור

ויתקין 41 נתניה

ע"י ב"כ עו"ד ז. שליש

ו/או ר. שליש ו/או ג. שיינברג

מרח' הר סיני 1 ת"א 65816

טל: 03-5661313 פקס: 03-5662701

התובע/ התובע שכנגד

- נ ג ד -

אסולין אברהם

ויתקין 41 נתניה

ע"י ב"כ עו"ד ש. אריאלי

מרח' הצורן 4 נתניה

טל: 09-8650085 פקס: 09-8859482

הנתבע/ התובע שכנגד

פ ס ק ד ין

1. עניין לנו בבית משותף דו משפחתי צמוד קרקע ברחוב ויתקין 41 בנתניה הידוע כגוש 8215 חלקה 185 (להלן: "הבית" או "הבית המשותף"). התובע והנתבע שכנגד (להלן: "דרור") הוא בעל זכויות החכירה באחת מהדירות. הנתבע והתובע שכנגד (להלן: "אסולין") הוא מי שזכאי להירשם כבעל זכויות חכירה של הדירה הנותרת.
2. דרור ואסולין הגישו תביעות הדדיות האחד כנגד השני – תביעה שהוגשה על ידי דרור כנגד אסולין (להלן: "התביעה העיקרית") ותביעה שכנגד שהוגשה על ידי אסולין כנגד דרור (להלן: "התביעה שכנגד") – אלו הן התביעות שבפני. שתי התביעות עניינן חיוב כל אחד מהצדדים להרוס את הבניה אותה ביצע, כל אחד מהם ברכוש המשותף, ללא היתר כדין וללא הסכמת בעל הזכויות האחר, וכן להורות על השבת המצב לקדמותו.
3. **להלן יפורטו בתמצית טענות דרור בתביעה העיקרית:** אסולין החל בפעולות להגבהת גג הרעפים ביחידתו תוך שלצורך כך הוא נכנס ויוצא מיחידתו של דרור בלא שביקש רשות לכך מאת דרור, אסולין החל בפעולות הרחבה של דירתו אל תוך החצר המשותפת של הבית ללא קבלת הסכמת דרור וללא קבלת היתרי בניה כחוק, אסולין השתלט על שטח המעבר המשותף והמפריד בין יחידת דרור ליחידת אסולין בו עובר צינור האינסטלציה של מטבח דירתו של דרור באופן שאינו מאפשר לדרור גישה לצינור האמור, עיריית נתניה הגישה כנגד אסולין כתב אישום בגין הבניה הבלתי חוקית, מומחה מטעם בהמ"ש בתיק אזרחי 2900-06-08 בבית המשפט המחוזי בפתח תקוה שהוגש ע"י דרור כנגד אסולין קבע כי הבניה אותה ביצע אסולין חרגה משטח דירתו אל תוך הרכוש המשותף, ובהמלצת בהמ"ש הסכימו הצדדים כי דרור יהיה רשאי, אם ימצא זאת לנכון, להגיש תביעה כנגד אסולין בקשר עם



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 147/09

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

הסגת גבול ברכוש המשותף והרס הבנייה הבלתי חוקית, הסכמה זו קיבלה תוקף של פסק דין ובהתאם הוגשה תביעה זו שבפני.

4. **להלן יפורטו בתמצית טענות ההגנה של אסולין לתביעה עיקרית:** למפקח על רישום המקרקעין אין סמכות לדון בתביעה שעניינה הריסת מקרקעין, ומשכך דין התביעה להידחות על הסף. לגופו של עניין, העבודות שבוצעו ע"י אסולין אין בהן כל פגיעה בדרור ואסולין היה רשאי על פי דין לעשותם בחלק הרכוש המשותף שיועד לשימוש הבלעדי, אין דרור רשאי למנוע מאסולין הרחבת דירתו מקום שהוא הרחיב דירתו שלו על שטח הרכוש המשותף.

5. **להלן יפורטו בתמצית טענות אסולין בתביעה שכנגד:** דרור הוא זה שהרחיב דירתו אל תוך השטח המשותף של הבית, ואף סיפח חלק מהרכוש המשותף ליחידתו, ללא קבלת היתר כדין וללא הסכמת בעלי הזכויות ומשכך, יש לחייב את דרור לסלק את כל אשר בנה ברכוש המשותף, ולהשיב המצב לקדמותו בהתאם לצו רישום הבית המשותף על התשריט הכלול בו.

6. **להלן יפורטו בתמצית טענות ההגנה של דרור לתביעה שכנגד:** עסקינן בבנייה שנעשתה לפני 35 שנים ומשכך התיישנה, אסולין לא עמד בהסכם רכישת הדירה בה הוא מחזיק, ומשכך אין הוא בעל זכויות בחלקה זו ואין לו כל יריבות מול דרור, הרחבת דירתו של דרור כללה תוספת מגורים ומחסן בגינם קיבל היתר כדין, לאחר קבלת כל האישורים וההסכמות לכך.

דיון והכרעה

סמכות

7. אסולין העלה בכתב הגנתו לתביעה העיקרית טענה מקדמית בדבר העדר סמכותו העניינית של המפקח על רישום המקרקעין ליתן סעד של הריסה. הטענה לא חזרה על עצמה בסיכומים, ואולם על אף שנזנחה מצאתי להתייחס אליה וזאת למעלה מן הדרוש. סמכותו של המפקח על רישום המקרקעין ליתן סעד של הריסה נגזרת מזכותם של בעלי דירות הקבועה בחוק המקרקעין, התשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין"), לכך שלא תבוצע פגיעה ברכוש המשותף מבלי שנתקבלה על כך הסכמה בהיקף הקבוע בחוק האמור, לפי העניין. ראה סעיפים 2, 3 לתקנון המצוי אשר בתוספת לחוק המקרקעין. בע"א 768/80, יוסף לחם נ' אליהו פומרנץ, לה(3), 527 נפסק כי צו ההריסה שניתן על ידי המפקח הוא צו עשה, ומכיוון שהוא היה מוסמך לדון בסכסוך שהובא לפניו, הרי שעל פי הוראת סעיף 34 לחוק בתי המשפט {נוסח משולב}, תשמ"ד - 1984, הוא היה מוסמך ליתן סעד של הריסה. ראה גם ת.א. (י-ם), נציגות הבית המשותף נ' ריבלין (פורסם בנבו).

נוכח האמור לעיל, אני דוחה את טענת אסולין להעדר סמכותי העניינית לדון בתביעה העיקרית.

העדר יריבות

8. דרור העלה בכתב הגנתו לתביעה שכנגד טענה מקדמית בדבר העדר יריבות. לטענת דרור, אסולין לא עמד בהסכם רכישת היחידה בה הוא מחזיק היא חלקת משנה 2, אין הוא בעל זכויות ביחידה זו, ומשכך אין לו כל מעמד ויריבות מול דרור. אין בידי לקבל טענה זו. זכות החכירה ביחידה האמורה רשומה על שם הגב' שמע רבקה. כן רשומה הערה לטובת עו"ד אלי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 147/09

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

בן עזרא על פי צו שניתן על ידי בית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא במסגרת בש"א 4114/06 מיום 26.10.06. לטובת אסולין רשומה הערת אזהרה, ואין חולק כי הוא המחזיק בחלקה האמורה. דרור לא הביא כל ראיה לתמוך בטענתו כי אסולין הפר את הסכם הרכישה, וכי אסולין הינו בבחינת מסיג גבול בחלקת משנה 2. כך גם לא הובאה למתן עדות הגב' רבקה שמע ו/או עו"ד אלי בן עזרא על מנת לתמוך בטענתו זו של דרור, והדבר פועל כנגדו ראה לעניין זה ע"א 548/78, שרון נ' לוי, פ"ד לה (1), 736 :

"... כלל נקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעידים בעל דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראיה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, הייתה פועלת כנגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וכל שהראיה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר כנגד מי שנימנע מהצגתה".

נוכח האמור לעיל, אני דוחה את טענת דרור להעדר יריבות.

לגופן של הטענות

9. על פי הרישום בפנקס הבתים המשותפים, שטחה הכולל של החלקה עליה בנוי הבית הוא 976 מ"ר והוא מכיל שתי דירות בקומת הקרקע. שטחה של כל דירה 49.03 מ"ר. לאף אחת מהדירות לא הוצמד חלק כלשהו מהרכוש המשותף, ובכלל זה הקרקע וגגות הבית. משלא הוצמדו ונרשמו, כאמור, מהווים שטחי הקרקע וגגות הבית רכוש משותף, שכן הגדרתו של "רכוש משותף" של הבית ע"פ סעיף 52 לחוק המקרקעין, היא הגדרה שיווית :

"כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות.... המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם..."

10. סעיף 62 (א) סיפא לחוק המקרקעין מורה כדלקמן :

"אין לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות".

11. ביום 4.4.95 נכנס לתוקף תיקון מס' 18 לחוק המקרקעין הקובע כי בתנאים מסוימים, זכאי בעל דירה לבנות על הרכוש המשותף לשם הרחבת דירתו, גם אם אין לכך הסכמה מצד כל בעלי הדירות. על פי התיקון הוספו סעיפים 71א ו- 71ב כדלקמן :

12. סעיף 71א לחוק המקרקעין מגדיר "הרחבה" כדלקמן :

"הגדלה של שטח דירה קיימת בבית המשותף שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת תוקף".

13. המחוקק נקט בסעיף זה בלשון "שניתן לקבל לגביה היתר בניה". לשון זו מהווה נוסחת איזון, שלפיה דיון בפגיעה בקניינו של המיעוט ייעשה רק שעה שכבר הוכח שתכנית מסוימת אושרה או ניתנת לאישור. על פני הדברים ניכר כי מעבר לשמירה על קניינם של בעלי דירות המהווים מיעוט, לנוסחה זו גם יתרונות מעשיים מסוימים. כך לדוגמא, אפשר שתכנית מסוימת שלגביה התבקשה מראש התערבות המפקח, כלל לא תאושר בסופו של יום, ותחת זאת תאושר תכנית שלגביה ניתן היה לגבש הסכמה מלכתחילה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 147/09

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

14. בהינתן כי מדובר בבניה העולה כדי "הרחבה" מתנה סעיף 71ב לחוק המקרקעין את הזכות להרחבת דירה בהתקיים תנאים מסוימים:

"(א) על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסוימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה, ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתה רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות.

(ב) לא תתקבל החלטה באמור בסעיף קטן (א) אם יש בה כדי לפגוע בזכויות בניה יחסיות של כל בעל דירה שהורחבה יראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בנין....

(ג) בעל דירה שהורחבה יראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בנין....

15. במונח הרחבה, נכללת כל הגדלה המהווה המשך טבעי של הדירה הן במסגרת היתר בניה המממש אחוזי בנייה קיימים והן במסגרת היתר בניה שיינתן לאחר הגדלת אחוזי הבנייה. ראה לעניין זה א. איזנשטיין, יסודות והלכות בדיני המקרקעין, חלק שלישי, בתים משותפים בהוצאת בורסי 2001, עמ' 223, וכן ע"א (י-ם) 190/84, דיבון נ' הממונה על המרשם, פס"מ תשמ"ה (ב), 265.

הבניה המיוחסת לדרור

16. דרור הציג היתר מיום 17.6.74 שניתן לו על ידי הועדה המקומית לתכנון ובנייה נתניה לתוספת בנייה בשטח 61.20 מ"ר ולמחסן בשטח של 30.20 מ"ר (נספח י"ד לתצהירו של דרור) וכן הציג עותק מתוכנית היתר כשעליה חתימת השכן (נספח טו לתצהירו של דרור).

אסולין הציג חוות דעת מומחה מטעמו (מר יצחק בן אבי) ולפיה דרור ביצע תוספות בניה שאינן תואמות את ההיתר שניתן לו, כמפורט להלן: נבנו מרפסות מקורות בעוד שההיתר ניתן ביחס למרפסות שאינן מקורות, נבנו 2 סככות האחת בחלקו הקדמי של הבית והשנייה בחלקו האחורי של הבית שאינן כלולות בהיתר, נבנתה גדר אבן בחזית הבית שאינה כלולה בהיתר.

דרור הציג אף הוא חוות דעת מומחה מטעמו (מר חבני שלמה) ולפיה תוספות הבניה אותן ביצע הינן בהתאם להיתר משנת 1974.

ברע"א 6339/97, רוקר נ' סלומון, פ"ד נ"ח (1), 199, אושרה ההלכה לפיה "עקרון תום הלב" חל בגדריו של חוק המקרקעין. כב' הנשיא ברק קובע:

"עקרון תום הלב קובע את אופן התנהגותם של אנשים שמציאות החיים הפגישה ביניהם. הוא קובע כי התנהגות זו צריכה להיות ביושר מתוך הגינות כנדרש על פי תחושת הצדק של החברה בישראל, מעצם מהותו, עקרון תום הלב מהווה אמת מידה "פתוחה" המשקפת את תפיסות היסוד של החברה הישראלית באשר להתנהגות ראויה בנין בני אדם. הקטגוריות של תום הלב אינם סגורות, לעולם אינם נוקשות ולעולם אינן שוקטות על השמרים". (שם בעמ' 279).

כב' הנשיא ברק ממשיך בפסק דין זה וקובע:



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 147/09

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

"כי השמירה על האינטרס העצמי צריכה להיות הוגנת ותוך התחשבות בציפיות מוצדקות ובהסתמכות ראויה של הצד האחר. אדם לאדם – לא זאב ולא מלאך, אדם לאדם – אדם". (שם בעמ' 279).

בע"א (מחוזי חי') 1677/05, נאווה כרמל נ' ינקוביצי (ינקוביץ), תק – מח 2007 (3), 8495, 9499 (2007), אשר אושר ע"י בית המשפט העליון ברע"א 8116/07, נדונה סיטואציה דומה בה בחן בית המשפט בניה שנבנתה לפני שנים רבות טרם הגשת התביעה. בית המשפט מצא להותיר את הבניה הוותיקה על כנה תוך שהוא בוחן את מהות הזכויות הקנייניות של יתר בעלי הדירות בבית אל מול עקרונות ההגיינות ותום הלב. לאחר שבית המשפט סקר את עקרונות תום הלב כפי שהותוו בהלכת רוקר לעיל, ואת דעות השופטים השונות לגבי היקף שיקול הדעת המוקנה לבית המשפט לשלול זכות תביעה הנוגעת להגנה על זכויות הקניין, מצא כי השופטים כולם הסכימו כי לבית המשפט שיקול דעת כזה. בסעיף 28 לפסק הדין קבע בית המשפט כי בכל הנוגע לבניה ותיקה:

"בין שנלך בגישה המרחיבה את שיקול הדעת, ובין שנלך בגישה המצמצמת דומני כי במקרה הנוכחי ראוי להעדיף את עמדת המשיבים ולשלול מהמערערים את זכות הפינוי וההריסה".

במקרה דנן, דרור העיד כי החל בביצוע העבודות בשנת 1974 (פרוטוקול מיום 16.1.11 עמ' 3, שורות 16-17) וכי אלה נמשכו כשנתיים (פרוטוקול מיום 16.1.11 עמ' 8, שורה 20). עדותו זו של דרור לא נסתרה. אסולין הצהיר בתצהירו כי עבר להתגורר בדירה בחודש ינואר, 2007 (סעיף 5 לתצהיר). מהמקובץ עולה כי עבודות הבניה של דרור הסתיימו למעלה מ – 30 שנים טרם המועד בו עבר אסולין להתגורר בדירה, וכי הן היו כבר קיימות בשטח שנים רבות ללא עוררין במועד בו עבר אסולין להתגורר בדירה. אסולין לא הוכיח כי הבניה הוותיקה לא נעשתה בהסכמת בעלי הדירה שקדמו לו, ואפילו הייתה סטייה מן ההיתר, ואיני מוצאת כי יש מקום שאכריע בסוגיה זו, לא הוכח שהדבר לא נעשה בהסכמת קודמיו. כך גם לא הובא מי מבעלי הדירה שקדמו לאסולין למתן עדות, והדבר פועל כנגד אסולין ראה לעניין זה ע"א 548/78, שרון נ' לוי, פ"ד לה (1), 73 לעיל.

העלאת טענות אסולין כנגד בניה שהסתיימה מלפני למעלה 30 שנה, ובהינתן כי בעת בה נכנס אסולין לדירה, הבניה הייתה קיימת, הינה בבחינת שימוש לרעה בזכות שאינה עולה בקנה אחד עם עקרונות תום הלב, ואני מוצאת לדחותה.

אשר על כן, ונוכח האמור לעיל, דין התביעה שכנגד להידחות.

הבניה המיוחסת לאסולין

17. אסולין פירט בעדותו את העבודות אותן ביצע בדירה: תוספת של סלון, חדר שירותים ופינת אוכל בשטח כולל של כ - 80 מ"ר וכן הגבהה של גג הרעפים (פרוטוקול מיום 21.12.11, עמ' 20, שורות 15-16, 25-26). עדותו זו לא נסתרה. במונח הרחבת דירה נכללת, כאמור, כל הגדלה המהווה המשך טבעי של הדירה בין אם אנכית, בין אם אופקית ובין אם לגובה. ראה איזנשטיין לעיל. משכך, אני רואה את כל העבודות הנ"ל כעבודות להרחבת דירת אסולין (להלן: "תוספת הבניה").



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 147/09

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין עוסק כאמור בהוצאת חלקים מהרכוש המשותף "לשם בנייה שמטרתה הרחבת אותה דירה". "הרחבה" כאמור היא הגדלת שטח הדירה "שניתן לקבל לגביה היתר בנייה".

כן הודה אסולין כי טרם ניתן היתר בניה לבניה זו (עמ' 20, שורות 22-23): "ש. האם ניתן היתר בניה לתוספת הבניה שבוצעה ת. עדיין לא", וכי אף לא הוגשה בקשה להיתר בניה (עמ' 20, שורות 30-31): "ש. האם הגשת בקשה להיתר בנייה. ת. עדיין לא, אנחנו מתכוונים".

נוכח האמור לעיל, ברי כי היתר בניה אין, וכי אף לא התקבל אישור עקרוני או אישור מותנה לתוספת הבניה. משכך, לא הוכח כי עסקינן בבניה "שניתן לקבל לגביה היתר בניה", ואין לראותה כ - "הרחבה" כהגדרתה בחוק המקרקעין. עובדה זו שומטת את הקרקע תחת טענת אסולין כי יש לראות בעבודות שביצע בניה כמשמעותה בסעיף 71ב לחוק המקרקעין.

מן האמור לעיל עולה כי אם זכותו של אסולין אינה נטועה בסעיף 71ב' לחוק המקרקעין אזי נחוצה לו הסכמה של כל בעלי הדירות בבית לשם נטילת חלק מהרכוש המשותף, ראה סעיפים 62 לחוק המקרקעין וסעיף 2(א) לתקנון המצוי החל על הבית. בהעדר הסכמת דרור כבעל הדירה הנוסף והיחיד בבית, לנטילת החלק ברכוש המשותף לא תקום לאסולין הזכות האמורה.

יכולתי לסיים פסק דיני בנקודה זו, ולהורות על השבת המצב לקדמותו לגבי הבניה אותה ביצע אסולין. יחד עם זאת, מטעמי צדק מצאתי חובה להמשיך ולהתייחס באופן מובחן לשינויים שביצע אסולין ברכוש המשותף.

לטענת אסולין, דרור הרחיב את דירתו, ומשכך יש לראותו כמי שמסכים להרחבת דירת אסולין ע"פ סעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין לפיו "בעל דירה שהורחבה יראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בניין", האומנם?

הרחבה דומה

18. הוראת סעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין נוספה בגדר תיקון מס' 18 לחוק המקרקעין, שנועד לאפשר לבעלי דירות בבית משותף להפקיע חלק מהרכוש המשותף לצורך העברתו לדירה נתונה ולאפשר הרחבתה. מטרתו של תיקון 18 הייתה לאפשר, לרוב מסוים של בעלי דירות, למרות הוראות סעיף 62(א) סיפא לחוק וסעיף 12 לתקנון המצוי, להצמיד חלקים מסוימים מהרכוש המשותף לדירה פלונית לשם הרחבת הדירה. עד אותו מועד נדרשה לשם כך הסכמת כל בעלי הדירות. בכלל הרוב הדרוש בחר המחוקק לכולל גם את מי שכבר הרחיב את דירתו הרחבה דומה, ולראותו כמי שנתן הסכמתו לאותה הרחבה. מטרתו של המחוקק בסעיף ברורה, והיא לא לאפשר לבעל דירה שנהנה בעבר מהרחבת דירתו, לסכל הרחבה דומה של דירה אחרת באותו בית. לכן קבע המחוקק כי בעל דירה אשר הורחבה ייחשב כמסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת בבית.

בעשא (מחוזי חי) 22123-10-10, חדד נ' זינגר, (פורסם במאגר המשפטי "נבו") דן בית המשפט בסוגיית הרחבה דומה מהי? וקבע כדלקמן:

"אחד הקריטריונים שנבחן, בנסיבות בהן מבקש בעל דירה לבצע הרחבה דומה בדירתו, מבוסס על השטח הנוסף שבו מבקש בעל הדירה להרחיב דירתו. נדרשת פרופורציה מסוימת, ואם כי לא



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 147/09

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

זהות, בין שטח ההרחבה המבוקש והרחבות קודמות שביצע בעל דירה אחרת בבניין. כך, לא מתקבל על הדעת שמקום שדייר הרחיב דירתו במספר מטרים ספורים, תאשר הרחבה המשתרעת על עשרות מטרים כ"הרחבה דומה".

עם זאת, משנקט המחוקק במונח "הרחבה דומה", ברור הדבר מאליו כי אין לפרש את המונח "הרחבה דומה" על קריטריון בלעדי זה של שטח שנוסף לדירה, שכן אילו לכך התכוון המחוקק, היה קובע במפורש כי יראו את בעל הדירה שהרחיב את דירתו כמסכים להרחבה בשטח ו/או בשיעור דומה, וכאמור, הגדרה זו לא נקבעה בתיקון מס' 18 לחוק המקרקעין. לפיכך, הגם שלא ניתן להתעלם מקריטריון השטח שנוסף, אין זה יכול לשמש כקריטריון בלעדי.

עצם העובדה שהרחבה שמבקש דייר לבצע ייעודה למגורים, כמו גם ההרחבה שבוצעה על ידי דיירים נוספים בבניין, אין די בה כדי לעמוד בהוראת סעיף 71ב (ג) לחוק המקרקעין באשר כל בניית הרחבה המבוצעת בדירה, בין אם מדובר במרפסת, בניצול שטח חדר מדרגות, מחסן ועוד, נועדה בסופו של דבר להרחבת שטח המגורים. יוצא אפוא, כי מידת הדמיון או השוני בין ההרחבות אינה יכולה להיגזר מעצם ייעודם למגורים.

משראה המחוקק לקבוע בסעיף 71ב (ג) לחוק המקרקעין כי מי שכבר הרחיב דירתו הרחבה דומה, ייראה כמי שנתן הסכמתו להרחבה, וזאת על מנת לסכל אפשרות שבעל דירה שנהנה בעבר מהרחבת דירתו, ימנע ביצוע הרחבה דירה אחרת באותו בניין, יש לפרש את המונח "הרחבה דומה" כהרחבה מסוג דומה. בהקשר זה, ובמכלול הפרמטרים הנתונים, סבורים אנו כי יש לבחון, בין היתר, את היקף הניצול או הפגיעה ברכוש המשותף שנעשה על ידי בעלי הדירות, וככל שיש בהרחבה המבוקשת משום ניצול או פגיעה גדולה ברכוש המשותף, העולה באורח ניכר על זו שנעשתה על ידי שאר בעלי הדירות בבניין אין מקום להכשירה".

*** ראה גם ע"א (מחוזי י"ם) 3235/02, אביב נ' גדולטר, (פורסם באתר המשפטי "נבו").

מן הכלל אל הפרט

לאחר שבחנתי את הראיות והעדויות שהובאו בפני ביחס להרחבה שבוצעה בדירת דרור ובדירת אסולין, ולאחר שביקרתי במקום (ראה פרוטוקול מיום 1.12.11), מצאתי כי עניין לנו ב"הרחבה דומה" ואפרט: שתי ההרחבות מהוות המשך טבעי של כל אחת מהדירות בהתאמה. שתי ההרחבות משמשות למגורים. העובדה כי הרחבת דרור כוללת שטח של כ - 62 מ"ר בעוד שהרחבת אסולין כוללת שטח של כ - 80 מ"ר והגבהת הגג, אינה מהווה, לדעתי, סטייה משמעותית, שכן די לנו בהרחבה דומה ולא בהרחבה זהה.

הגם שלא כל אחד מהפרמטרים אותם מניתי לעיל, די בו כדי להגיע למסקנה כי עסקינן בהרחבה דומה, הרי שבשקלול כל הפרמטרים הנ"ל אני מוצאת כי אסולין הרחיב דירתו הרחבה דומה לזו של דרור, ואין בה כדי לפגוע בדרור פגיעה מהותית.

נמצא אם כן כי לאחר שמצאתי כי לאסולין קיימת הסכמה קונסטרוקטיבית של דרור בבחינת "הרחבה דומה", דומה כי לו היה אסולין אוהז בהיתר בניה או אישור מותנה לבניה האמורה, הרי שבהתקיים התנאים המנויים בסעיף 71ב לחוק המקרקעין, הייתי מוצאת לדחות את תביעתו של דרור.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 147/09

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

יחד עם זאת, אין להתעלם מן העובדה כי לא ניתן היתר בניה ואף לא התקבל אישור עקרוני או אישור מותנה לתוספת הבניה. משכך, אני מורה על מתן צו עשה המורה לאסולין להשיב המצב לקדמותו עוד טרם הבניה, ואולם מצאתי להורות כי צו זה ייכנס לתוקפו רק ביום 1.1.14, ועד למועד זה יהיה על אסולין לקבל לידיו היתר בניה כדין, שאם לא כן יהא עליו להרוס את תוספת הבניה.

שטח המעבר המשותף

19. טענה נוספת שהועלתה על ידי דרור כנגד אסולין היא כי אסולין השתלט על שטח המעבר הצר המצוי ברכוש המשותף והמפריד בין יחידת דרור ליחידת אסולין בו עובר צינור האינסטלציה של מטבח דירתו, וכי אסולין יצק בטון על גבי צינור האינסטלציה באופן שאינו מאפשר גישה לצינור זה, ואף הוסיף בלוקים, חול ואבני חצץ.

20. עניין זה נדון, כעולה מתצהירו של דרור, במסגרת הליך שהתנהל בין הצדדים בת.א. 28900-06 בבית המשפט המחוזי בפתח תקווה (מחוז מרכז) וניתנה לגביו פסיקתא בה נקבע כי על אסולין להסיר לאלתר את ריצוף הבטון הקיים מעל צנרת הביוב של דרור ולהותירה בלתי חסומה ונגישה (סעיף 14 לתצהירו של דרור).

21. עוד הצהיר דרור כי הפסיקתא בוצעה במסגרת הליכי הוצאה לפועל (תיק מס' 01-30892-49-8), וביזיון בית משפט בהם נקט כנגד דרור (סעיפים 15-16 לתצהירו של דרור).

22. הסעד שהתבקש במסגרת התביעה העיקרית נוסח באופן כללי כך שהתבקש לחייב את אסולין "להרוס את כל הבניה שביצע ברכוש המשותף". לא ברור אם הסעד שהתבקש התייחס אף לעניין המפורט לעיל או שהיה בבחינת הצגת הרקע להגשת התביעה. מכל מקום, משהוכרע העניין האמור, וניתן לגביו סעד, ודרור אף פעל לצורך אכיפתו, עסקינן במעשה בית דין, ואין מקום להידרש לו במסגרת הליך זה.

23. אשר על כן ונוכח האמור לעיל, אני מורה על דחיית התביעה שכנגד וכן על מתן צו עשה המורה לאסולין להשיב המצב לקדמותו עוד טרם הבניה. צו זה ייכנס לתוקפו רק ביום 1.1.14, ועד למועד זה יהיה על אסולין לקבל לידיו היתר בניה כדין, שאם לא כן יהא עליו להרוס את תוספת הבניה לדירת אסולין הכוללת סלון, חדר שירותים ופינת אוכל בשטח כולל של כ- 80 מ"ר והגבהת גג הרעפים.

24. כן אני מורה לאסולין לשלם לדרור הוצאות משפט בסכום כולל של 8,000 ₪ בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן ישא הפרשי הצמדה וריבית ממועד מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום, י"ח בטבת תשע"ג, 31 בדצמבר 2012.

אסתי שחל
מפקחת על רישום מקרקעין, נתניה